

1500734-68.2021.8.26.0638
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Tiago Henrique Grigorini
Comarca: Tupi Paulista
Foro: Foro de Tupi Paulista
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 20/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ERMESON VITARELI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO HENRIQUE GRIGORINI

Vistos.

RELATÓRIO

ERMESON VITARELI, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal, porquanto, nas condições de tempo e espaço descritas na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tupi Paulista
Foro de Tupi Paulista
2ª Vara
Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista - SP - cep 17930-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500734-68.2021.8.26.0638 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500734-68.2021.8.26.0638
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ERMESON VITARELI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO HENRIQUE GRIGORINI

Vistos.

RELATÓRIO

ERMESON VITARELI, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como

incurso no artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal, porquanto, nas condições de tempo e espaço descritas na denúncia, mediante fraude, subtraiu para si R\$ 3.800,00 pertencentes à vítima Rubens Moreira Batista.

A denúncia foi recebida em 17/03/2022 (p. 59).

Devidamente citado, foi apresentada Resposta à Acusação às p. 80/82.

Em audiência de instrução, realizada em 19/08/2022, foram ouvidas duas testemunhas, e colhido o depoimento do réu (p. 135/136).

Em memoriais, pugnou o Ministério Público pela procedência da ação, tão somente para condenar o réu por furto simples.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, por ausência de provas.

Relatado o necessário, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Ab initio, acolho o aditamento à denúncia apresentado pelo Parquet, para afastar a qualificadora do art. 155, § 4º, inciso II do Código Penal, mantendo-se o delito do art. 155, caput, do Código Penal, imputado ao réu

No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente, devendo o réu ser condenado como incurso na pena do artigo 155, caput do Código Penal.

A materialidade do crime imputado na denúncia é comprovada pelo BOPM de p. 03/05, termos de declarações de p. 09, 33 e pelos demais elementos e documentos constantes nos autos.

Autoria e tipicidade são certas quanto ao delito de furto em relação ao réu, e vêm amparadas pelas provas produzidas em juízo.

DA PROVA

A vítima, ouvida em sede policial (p. 09), declarou que: reside nesta cidade onde vive desde que nasceu; que mora na Rua Maracanã, onde vive sozinho, em paz e bem quietinho, sem incomodar ninguém; que também não gosta de barulho, bagunças ou zueiras, preferindo paz e sossego; que o declarante juntou um dinheiro para realizar um cirurgia no olho, a fim de recuperar sua visão e já conseguira juntar R\$ 4.300,00 para esse fim; que acabou tirando R\$ 500,00 desse montante para fazer uma compra no supermercado e restaram-lhe R\$ 3.800,00, que no dia 02/09/2021 o declarante deixou em cima da cama em seu quarto e tomava um café, sentado na varanda da casa; que por volta das 07h30min ou 08h00min da manhã, chegou em seu portão o rapaz chamado Emerson Vitareli, conhecido popularmente como "Capivara", pedindo com urgência para usar o banheiro do declarante, alegando que estava quase fazendo as necessidades nas calças; que o declarante permitiu que Capivara entrasse para usar o banheiro, mas não se atentou para o dinheiro que estava no quarto e, Emerson Vitareli saiu depois de 05 minutos; que o declarante saiu e foi ao supermercado para fazer compras, voltou e preparou seu almoço, percebendo o sumiço do dinheiro somente por volta das 12h00min daquele dia; afirma que somente Emerson Vitareli adentrou seu imóvel e foi a única pessoa com oportunidade para pegar as 36 notas de R\$ 100,00 e mais 04 notas de R\$ 50,00; que o declarante viu Emerson no bar gastando bastante dinheiro e pagando cerveja, sendo ele desocupado e sem renda, deduzindo que Emerson já gastava o valor subtraído de si; que alguns dias depois, acionou a Polícia Militar através do 190, sendo conduzido até a Delegacia junto com Emerson Vitareli, sendo encontrado com ele apenas a quantias de R\$ 326,00.

Em juízo, a vítima reiterou os fatos, com a mesma coerência (gravação em mídia).

A testemunha Edenio Pereira da Silva, em sede policial (p. 33) declarou que: é proprietário do estabelecimento comercial chamado "Mini Mercado Pão de Mel", localizado na Rua Maracanã, nesta cidade; que se estabelecimento é um ponto de encontro de várias pessoas, desde longa data, entre elas o rapaz chamado Emerson Vitareli e o Senhor Chamado Rubens Moreira, sendo que eles frequentam seu comércio há anos; que o depoente nota que Emerson Vitareli, vulgo Capivara, geralmente não tem dinheiro para comprar coisas que consome no local, não tem dinheiro pra pagar por sua bebida, estando ali sempre pedindo para que alguém pague uma dose ou uma cerveja; que se recorda que no início do mês de setembro deste ano, não sabendo precisar a data, Emerson Vitareli esteve no seu comércio na parte da manhã, sem ter dinheiro para comprar absolutamente nada, contudo, voltou ao estabelecimento por volta das 13h00min desse mesmo dia, comprando vários itens e pagando em dinheiro, com uma nota de R\$ 50,00; que Emerson comprou refrigerante, sorvete e salgadinhos e

saiu do local; que nos dias seguintes, o depoente soube que Rubens notara a falta de dinheiro de dentro da casa dele, contudo, sendo uma pessoa idosa, Rubens não tinha certeza se alguém tivesse furtado o dinheiro dele ou se ele mesmo havia guardado em algum lugar e não se lembrava onde; o depoente se recorda que Emerson Vitareli continuou gastando dinheiro em seu comércio nos dias seguintes, inclusive pagando para outros, sendo que o depoente chegou a perguntar pra ele sobre a origem do dinheiro, quando ele afirmou que ganhara de um parente a título de obter a sua CNH; que o depoente soube através de populares, que Emerson frequentou outros bares desta cidade, consumindo bebidas; declara ainda que esteve conversando com senhor Rubens nos dias seguintes e esse informou que não havia localizado o dinheiro, tendo procurado em todos os lugares onde costumava guardar; declara finalmente que achou estranho o súbito aparecimento de dinheiro nas mãos de Emerson, mas não tem a mínima noção da origem.

Em juízo, Edenio Pereira da Silva, ratificou a declaração acima. Questionado sobre como sabia que o réu, no dia dos fatos, estava sem dinheiro no período da manhã, disse que sabia porque o réu pediu um cigarro "solto" e um gole de pinga, que geralmente faz quando está sem dinheiro. Questionado sobre a condição do réu, se podendo trabalhar, disse que o réu estava muito debilitado, não estando em condições de trabalhar por longos períodos.

O réu Ermeson, ouvido em sede policial (p. 11), declarou que: reside nesta cidade de Tupi Paulista/SP desde que nasceu; que o declarante trabalhava como pedreiro e exerceu essa função por vários anos, contudo, o declarante sofre com Diabetes grave, o que é potencializada pelo alcoolismo do declarante, que não consegue se abster da ingestão de álcool; que há vários meses o declarante está muito debilitado, está com sérios problemas de saúde, esteve internado e está há meses em recuperação, acamado, com sérias restrições de locomoção; foi enfático em afirmar que não esteve na casa de Rubens Moreira Batista, não entrou no quarto dele e não pegou nenhum dinheiro.

Em Juízo, o réu Ermeson trouxe uma versão diferente da anterior supratranscrita, declarando que não subtraiu o dinheiro, somente utilizou o banheiro da casa de Rubens (vítima). Questionado sobre a origem do dinheiro que à época utilizou para pagar bebidas aos amigos e para o próprio consumo, disse que fazia "bico", trabalhava como pedreiro. Questionado sobre como, no dia dos fatos, conseguiu dinheiro para gastar na parte da tarde, já que no período da manhã havia pedido um cigarro e um "gole" de pinga no bar por não ter dinheiro, respondeu que o dinheiro foi dado pela mãe dele, para tomar um sorvete ou uma "coca". Indagado sobre como conseguiu dinheiro para continuar frequentando o bar, nos dias seguintes, com mais frequência e fazendo compras, declarou que o tio havia dado três mil e pouco. No entanto, logo em seguida o réu retirou a afirmativa, negando ter recebido dinheiro do tio, já que na época estava bebendo demais. Questionado sobre o dinheiro que foi encontrado em seu poder, no dia da abordagem policial, declarou que era proveniente de "bico". Questionado sobre o porquê declarou em sede policial, não ter ido na casa da vítima no dia dos fatos, disse que declarou ter ido sim.

Eis a prova colhida nos autos.

DA ADEQUAÇÃO TÍPICA

Diante dos elementos de provas constantes nos autos, não há dúvidas quanto à prática criminosa, nos moldes descritos na denúncia.

Com efeito, das provas constante nos autos, evidencia-se a condição física do réu, debilitado pelo uso recorrente de etílicos, inclusive, fazendo tratamento ambulatorial há cerca de dois anos, com quadro de dependência alcoólica compatível com síndrome de abstinência (p. 131/134), fato esse que se extrai da própria declaração do réu. Dessa forma, não é crível que o réu tenha ganho mais de R\$ 3000,00 em bicos, à época dos fatos.

No dia dos fatos, isso em 02/09/2021, portanto, há cerca de um ano atrás, o réu passando pela residência da vítima, pediu para usar o banheiro, quando então, no percurso, passando pelo quarto da vítima, deparou-se com valores em dinheiro sobre a cama da vítima, oportunidade em que, aproveitando-se da falta de vigilância momentânea da vítima, subtraiu para si os valores ali constantes.

Embora o réu negue tal conduta, das provas consubstancia nos autos, da própria

declaração da testemunha Edenio, proprietário de um "bar", verifica-se que, no dia dos fatos, no período da manhã, o réu não tinha dinheiro para mais do que um cigarro "solto" e um pouco de pinga, todavia, no mesmo dia, no período da tarde, retornou fazendo compras consideráveis. Da mesma forma, nos dias seguintes, continuou frequentando o estabelecimento comprando bebidas e até pagando para amigos.

O réu, questionado sobre onde conseguiu dinheiro, apresentou versões contraditórias, ora alegando que ganhou cerca de R\$ 3000,00 de um tio, ora da mãe, e ou, ainda, que ganhou fazendo bicos, até mesmo de pedreiro. Contudo, tal versão não se sustenta nos autos, visto que, repito, o réu em juízo negou ter ganhado dinheiro do tio, e quanto ao trabalho, aferiu-se estar debilitado, não tinha condições para trabalhar, ainda mais de pedreiro, estando em tratamento de alcoolismo.

Sendo assim, finda instrução, os elementos de convicção produzidos são suficientes para comprovação da conduta delituosa do réu, mormente diante da ausência de versão contrária, não havendo dúvidas de que subtraiu mais de R\$ 3800,00 da vítima, na oportunidade em que usou o banheiro da casa dela.

Assim, diante das robustas provas produzidas nos autos, comprovada materialidade, autoria e dolo, a condenação do réu é a medida que se impõe.

DAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Não há atenuantes. O réu é reincidente (processo nº 0000031-56.2017.8.26.0638 - p. 49/51).

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Não se aplicam.

CONCLUSÃO

Assim, definida a tipificação (art. 155, caput, do CP), passo a dosar a pena. Na primeira fase de dosimetria da pena e atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o comportamento da vítima se constitui na análise do comportamento da antes ou durante o fato criminoso, aferindo se em algum momento o ofendido facilitou ou provocou a prática do ilícito. No presente caso a vítima em nada interferiu no cometimento do furto. Já conduta social do réu, que se traduz numa verdadeira valoração de seu relacionamento familiar, da integração do agente na comunidade e de sua responsabilidade funcional. Aqui, também não há elementos para aferição. Quanto personalidade do agente, que se refere ao seu caráter como pessoa humana, demonstrando a sua índole, forma de se portar e de ser, tem-se que poucos elementos foram coletados a esse respeito. Os antecedentes devem ser consubstanciados nos envolvimentos judiciais anteriores do acusado, com leitura dada pela recente jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF - HCs 126.315; 118.977 e 162.350. STJ: REsp 1711015 RJ HC n. 210.787/RJ). Nesse caso nada a deliberar, considerando a data das condenações registradas na F.A de p. 48/50. Os motivos, entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, não cabe valoração, uma vez que inerentes ao tipo penal. As consequências do delito, consubstanciadas na intensidade lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante a vítima, são inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime são compreendidas como o *modus operandi*, ou seja, as singularidades do próprio fato. Nesse quesito, nada a ser considerado no presente caso.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausente atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual exaspero a pena para 01 ano, 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 01 ano, 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, "b" e Súmula 269 do STJ, fixo o regime semiaberto para a pena corporal. Como não ficou detido neste autos, nada a ser deliberado nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

Em razão da reincidência, fica afastada a substituição bem como o sursis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu ERMESON VITARELI,

por infração ao art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, estes no mínimo legal.

Por permanecer solto durante todo o processo, tendo em vista o quantum da pena e o regime fixado, faculto ao réu o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, expeça-se carta de guia para encaminhamento à Vara das Execuções Criminais e oficie-se ao TRE, em razão do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Custas pelo réu, com exequibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

P.I.C.

Tupi Paulista, 18 de novembro de 2022.

Juiz Tiago Henrique Grigorini

Titular da 2ª V de Panorama

Auxiliando na 2ª V. de Tupi Paulista

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA